

1017471-37.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Marcos Blank Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... do golpe, fora da agência bancária. (furto do cartão bancário, após a troca do mesmo, com a respectiva senha, fragilizando a mesma - já que, conforme a defesa, as operações impugnadas foram utilizadas com uso de cartão e senha pessoal).

Não vislumbro falha sistêmica ou de segurança da instituição financeira requerida, pois as transações (saques/compras/empréstimos) se deram dentro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017471-37.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017471-37.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Monique Aparecida Pereira

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Blank Gonçalves

Processo 1011471-37.2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

A inicial preenche os requisitos legais, partes legítimas e bem representadas, sendo o Juízo plenamente competente para decidir a matéria em questão, inexistindo necessidade de realização de prova técnica pericial.

No mérito, a parte autora não obteve êxito em provar a tese apresentada em sua petição inicial. Subsume-se, através da resposta oferecida pela parte ré, a resistência total ao pedido.

Para um decreto condenatório não basta uma simples alegação desacompanhada de provas. O Juízo necessita estar plenamente convencido da verossimilhança do direito alegado, do dano sofrido, da responsabilidade civil.

O magistrado deve embasar seu decreto com elementos fortes e seguros, acreditando na verdade da parte.

No caso vertente, não há prova inequívoca.

De acordo com o relato dos autos, a própria parte autora faltou com o devido cuidado de guarda, permitindo a realização do golpe, fora da agência bancária.

(furto do cartão bancário, após a troca do mesmo, com a respectiva senha, fragilizando a mesma - já que, conforme a defesa, as operações impugnadas foram utilizadas com uso de cartão e senha pessoal).

Não vislumbro falha sistêmica ou de segurança da instituição financeira requerida, pois as transações (saques/compras/empréstimos) se deram dentro do pré-estabelecido contratualmente.

Não se verifica nexo de causalidade entre o prejuízo financeiro sofrido pela parte autora e os serviços prestados pela instituição financeira requerida.

A atuação de criminosos configura caso fortuito externo, a afastar a responsabilidade do banco, afastando o teor da súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, diante do direito em análise, inexistente possibilidade jurídica para o acolhimento do pedido, até mesmo parcialmente.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM.

Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

Prazo recursal, 10 dias.

P.R.I. Oportunamente, ao arquivo, com as formalidades de praxe.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA